

概念示意，非真实场景

公开演讲 · 辩护的力量

有一种律师，专为“坏人”辩护

为什么我们要善待律师

讲者：**李永红**

一个“不受待见”的职业

古 · 中国

邓析 · 春秋时期郑国 · 中国律师业鼻祖

“以是为非，以非为是，是非无度。操两可之说，设无穷之辞。”

—— 郑国国君对邓析的指责

致“民口欢哗”，最终招来杀身之祸 「讲稿 · 开场」

他对成文法的生成与发展贡献卓越，却因“两可之说”触怒国君。

今 · 西方

莎士比亚 · 剧本台词

“我们的第一要务就是干掉所有的律师！”

The first thing we do, let's kill all the lawyers!

—— 剧本中借角色之口 「讲稿 · 开场」

无独有偶：数百年后的西方舞台，律师同样被喊打喊杀。

律师职业，自诞生起就“不受待见”。 「讲稿 · 开场」

开场 · 主旨

如果我们希望过上一种公正的有尊严的幸福生活，在很多场合真的需要律师的帮助。

讲稿 · 开场

壹 为什么“坏人”有权获得辩护?

贰 什么样的律师才称职?

叁 有效辩护谁受益?

为什么“坏人”有权获得辩护?

洞穿人类良知底线的事件时有发生，我们恨不得让坏人“就地正法”。

但事实是——

这些人必须经由正当程序，
在有辩护的情况下接受惩罚。

讲稿 · 问题一

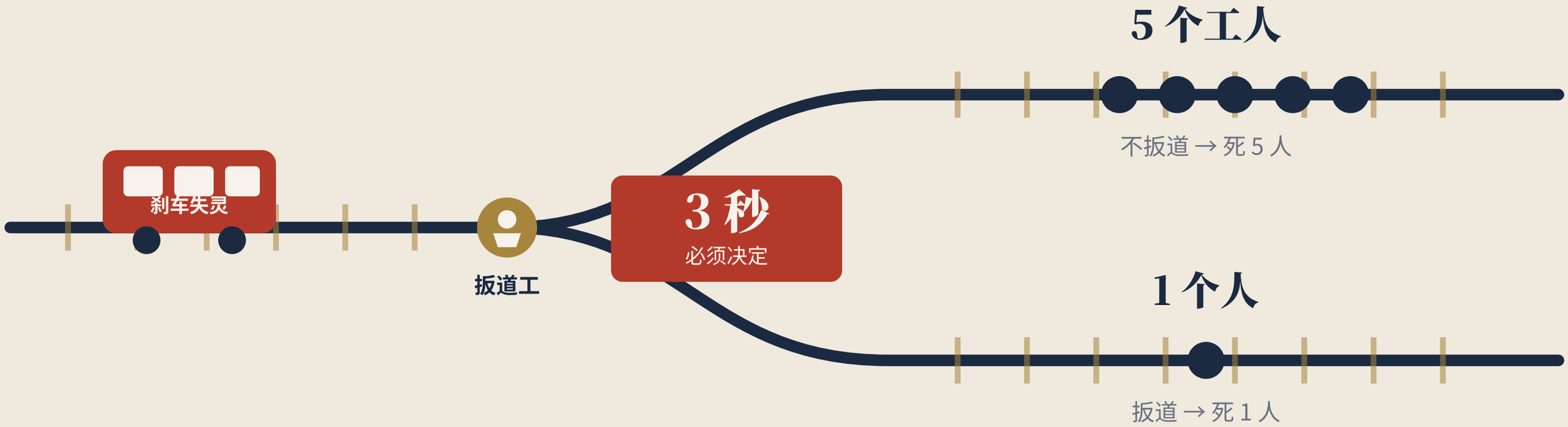
为什么？原因有两个。

A 好坏并不泾渭分明

B 审讯中，好人更可能说谎

原因 A：好坏并不泾渭分明——电车难题

高速行驶的电车刹车失灵，扳道工必须在 **3 秒**内决定扳不扳道。 讲稿 · 电车难题



概念示意，非真实场景

反转：扳道工事后被以「故意杀人」罪名追究 讲稿 · 电车难题

如果你是那个扳道工，
你如何为自己辩护？

原因 B：审讯中，好人更可能说谎

聂树斌案：从失踪到平反的关键节点

1994 年 8 月底

河北石家庄西郊，女工**康菊花失踪**

守候 20 多天

村民反映：案发前后有青年穿**蓝色背心**、骑**28 寸自行车**出现

5 天后（9 月 28 日）

聂树斌交代：“康菊花是他**强奸、杀害**的”

十年后

杀人犯**王书金**在河南归案

3 天后

玉米地里发现高度腐败的尸体，公安初步判断为**凶杀**

1994 年 9 月 23 日

聂树斌（穿蓝色背心、骑 28 寸自行车）在现场被**捉拿归案**

1995 年

聂树斌（20 岁）被**执行死刑**

2016 年

最高法再审确认聂树斌**既没有强奸也没有杀人**

——

他已被枪毙 20 年

讲稿 · 聂树斌案

核心疑问 为什么聂树斌要交代自己根本没犯的罪？

自白的心理学：没有刑讯逼供，为何仍认罪？

审讯的压力“场”：两种人，两种反应

坏人	好人
有心理准备	毫无心理准备
↓	↓
面对指向自己的证据，**不一定**会交代对自己不利的事。	面对指向自己的证据，**无法辩白**，最终承认没犯下的罪行。

概念示意，非真实场景

《自白的心理学》 「讲稿 · 自白的心理学」

日本心理学者**浜田寿美男**走访了 **4 名**无辜刑事案件被告人——普通市民、幼儿园教师等，均无杀人、盗窃、抢劫行为。

警察询问时**根本没有刑讯逼供**，但四人都**自愿做出口供**；**10–20 年后**，四人全部平反昭雪。

> **结论：审讯的压力场中，好人反而更容易认罪。**

辩护的力量 「讲稿 · 辩护的力量」

辩护必须介入刑事诉讼——对抗非法取证、抗辩刑事指控、让法官公正裁判。提供辩护的专业人员叫**“刑辩律师”**。

什么样的律师才称职?

布兰代斯 Louis Brandeis · 约一百年前，美国著名法律人

讲稿 · 布兰代斯

35 年

律师生涯

做过约 35 年律师

20 几年

最高法院法官

后在最高法院做 20 几年法官

九位之一

最有地位的大法官

美国九位大法官中最有地位的一位

律师时期 · 桂冠一

“人民的律师”

左派右派、官方民间都认可

法官时期 · 桂冠二

“人民的法官”

法官时期的称号

问 法学教育培养了大批学士、硕士、博士——他们能否为你带来有效辩护?

布兰代斯的两点忠告

忠告一 「人民公敌」说

- 只研究法条、不研究法条背后的**经济、政治、文化、科技**的法律人，极有可能成为人民公敌。
- 法律只是生活的**形式**，形式经常背离内容。
- 把当事人当成有血有肉的人，换位思考——我们早晚也可能是**潜在的被告人**。

忠告二 法律外论证

- 疑难纠纷，必须做**法律外的论证**。

案例 · 怀孕女工案

代理怀孕女工与老板的劳资合同纠纷；美国当时用普通合同法，不考虑怀孕。

布兰代斯请来**心理学家、社会学家**等专家论证怀孕女工需要特殊照顾，被法官采纳，推动社会进步。

法律是实践理性：如何检验律师

不看头衔，看真实办案表现——检验方法很简单

约两千年前，亚里士多德就把法律归为实践理性。

汽车专业的博士，没扶过方向盘照样不会开车——**法律必须实战。**

讲稿 · 实践理性

检验方法：到中国裁判文书网，以律师名字为关键词检索 其代理／辩护过的案件

STEP 1

输入名字

以律师名字为关键词，进入中国裁判文书网

→

STEP 2

检索案件

找出他代理／辩护过的案件，看做了什么工作

→

STEP 3

看意见是否被采纳

提出了什么意见？**是否被法官采纳？**

→

STEP 4

看案件走向

案件是否**向有利于当事人的方向**推进？

概念示意，非真实场景

优秀律师不必每案胜诉；但过程中不负责任、不提应提的意见，就是不称职。

讲稿 · 实践理性

有效辩护，谁受益?

律师辩护的受益群体 三个群体	被告 被指控的“坏人”	被害人 被侵害的好人	公检法 · 社会大众 办案人员与公众

讲稿 · 受益方

受益方 A 的反证 聂树斌案：辩护缺席的代价

聂树斌被枪毙后

心灵得以抚慰

康菊花的家人以为凶手伏法，得到了心灵上的抚慰。

→

十年后

真相反转

发现聂树斌**不是真凶**——“谁杀死了我的家人？”

→

20 年后

回到原点

聂树斌平反，但**真凶仍未找到**，家人生活重新回到原点。

讲稿 · 聂树斌案反证

反事实推论

若当年聂树斌获得**有效辩护**，阻止公检法把无辜青年当“背锅者”枪毙，可能促使公安加大侦查力度找到真凶——**对死者康菊花反而有利**。

结论

被害人家属不能仅因律师站在对立面就围攻他——也许他讲了真话。



律师，是树在公检法面前的一面镜子

概念示意，非真实场景

问题三 · 有效辩护，谁受益？

受益方 B：公检法——一面镜子

演讲者自述 · 前检察官

全省唯一

28 岁

在浙江某区任副检察长

≤30 岁

当时全省唯一年龄不超过 30 岁的副检察长

13 年

分管批捕起诉、签发逮捕令、提起公诉

离开检察院后我才发现——律师就是那面镜子。

律师是主权者（人民、国家）人为制造的对立面，像一面镜子树在公检法面前： 让警察、检察官**正衣冠**，不用非法手段取证，不伤害无辜； 让法官**听到不一样的意见**。

兼听则明

有罪、罪重的意见由检察官告诉法庭；无罪、罪轻的意见由律师告诉法官——公正就容易实现。

讲稿 · 前检察官

受益方 C：社会大众——免于冤狱

没有律师的辩护，无辜者可能成为任性执法的牺牲品——这是最大的不幸。

- 我们不是"吃瓜群众"：围观同胞的不幸，要设想有一天我们可能和他一样。
- 律师的有效辩护，让社会每个成员享有**同等司法公正**，免于冤狱的困扰。

讲稿 · 社会大众

结　束

兼听则明
免于冤狱

公正有尊严的幸福生活

衷心期待各位一生平安，享受美好的、公正的、没有恐惧感的幸福生活。

讲稿 · 结尾

谢谢大家！